

Villa Carlos Paz, 5 abril de 2017

**A la Señora Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Alejandra Roldán**
S / D:

**Ref. DICTAMEN N°02/2017
“Proyecto de Interés turístico- sujeto a concertación
PASEO QUATTRO
Expediente N°146.459/16”.**

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores concejales a fin de remitir el Dictamen N°2/2017, referido al proyecto sujeto a concertación presentado por Grupo Fonte S.A., denominado “Paseo Quattro”.

En base a lo debatido en sucesivas reuniones de Comisión Plenaria del CPUA, se emite el presente dictamen, aprobado por mayoría de los presentes en la reunión del día 4 de abril de 2017 (Con la ausencia del Colegio de Arquitectos).

Asimismo se resolvió anexar las posiciones u observaciones en minoría y que fueron entregadas por escrito; en este caso se adjunta el escrito de la ONG ADARSA.

Quedamos a su disposición para explicar o ampliar la presente recomendación ante los concejales.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Adj. 3 folios.

DICTAMEN N°02/2017

Ref.: Proyecto de Interés turístico- sujeto a concertación PASEO QUATTRO

Expediente N°146.459/16

A pedido de la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz (conforme acta N° 23 del período legislativo 2017/03), se emite el siguiente informe sobre el proyecto "Paseo Quattro", del Grupo Fonte S.A. - Franco Pogliotti.

Dicho proyecto localizado en lote designación catastral: 38-01-125-001 de 7037,68 m², se encuentra en zona AC2, y presenta con fecha 28 de marzo de 2016, una superficie edificable aprobada de 15.433 m² (superficie total con cocheras 22.367 m²), destinada a Vivienda Multifamiliar, Comercial y Cocheras (equivalentes a 193 unidades habitables, 43 locales comerciales, 272 cocheras).

Actualmente se presenta en estudio un nuevo anteproyecto para abordar mediante el mecanismo de la concertación, el mismo se encuadra en la Ordenanza que declara el interés turístico de la propuesta viviendas multifamiliares, hotel y paseo comercial (Ver Ordenanza N° 6179).

Este nuevo anteproyecto en estudio se localiza en lotes a unir con designación catastral: 38-01-125-001 de 7037,68 m² y 38-01-125-016 de 1800 m², superficie de terreno total equivalente a 8.837,68 m². Se estima la superficie edificable total para AC2 en 18.378 m². En tanto, se presenta una superficie proyectada de 22.280 m² (superficie total con cocheras 30.880 m²).

Evaluable el anteproyecto propuesto por el mecanismo de la concertación, se recomienda adecuar el proyecto a presentar, cumpliendo con los siguientes objetivos:

1. Desarrollar el uso hotel de interés turístico en un único edificio, sin mixturar con usos residenciales y previendo todos los espacios requeridos para llevar adelante esta actividad con un nivel de servicios acorde a la escala e importancia del emprendimiento.
2. Escalonar las edificaciones con fachada a la calle Cura Brochero, donde remata el proyecto, para respetar una mejor transición con el entorno.
3. Compensar la superficie edificable total de los lotes con una mayor altura, un piso más para los nuevos volúmenes proyectados, dos pisos más para hotel, con el fin de dejar la superficie libre del espacio de uso público sobre calle José Hernández.
4. Cumplir con los porcentajes de unidades de vivienda de uno, dos y tres dormitorios en la superficie nueva proyectada de más, sobre la superficie ya aprobada.
5. Proponer el empleo de tecnologías alternativas para compensar la futura demanda de servicios, tales como: recuperación de agua de lluvia, incremento de la superficie de absorción mediante terrazas verdes, empleo de energía solar, entre otros posibles.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saluda atentamente.



POSTURA ADARSA

En relación al proyecto “Paseo Quattro”, del Grupo Fonte S.A. Franco Pogliotti, presentado en la última reunión de CPH del CUPA donde se mostraba información acerca de lo solicitado mediante el mecanismo de concertación, ADARSA opina:

El Código de edificación establece: 4.1.12.4. *“Por Ordenanza el Concejo de Representantes podrá autorizar o no la aprobación del proyecto, determinar normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecer si correspondiera los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y **guardarán relación** con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado”.*

El objeto por el cual puede encuadrarse el proyecto en la concertación es que fue declarado de interés turístico (Ord. N° 6179), basado en art. 4.1.12.1.2. El objeto de interés turístico es la construcción de un hotel. Sobre este punto acordamos con lo expresado por la Unidad Técnica:

1. *“El uso hotel debiera estar en un único edificio, sin mixturar con usos residenciales, y previendo **todos los espacios requeridos para desarrollar esta actividad con un nivel de servicios acorde a la escala e importancia del emprendimiento**”.*

Para acceder a la concertación, el Grupo Fonte, construirá una calle a ceder al dominio público que, según lo que se puede observar en los planos, une la calle José Hernández con el Pje. Cura Brochero. Sin embargo la ordenanza N° 6179, en su art. 2, establece que el cargo es *“un pasaje de conexión vehicular entre la calle L.N.Alem y el Pje. Cura Brochero”.*

Tomaremos como cierto lo mostrado en los planos y asumimos un error involuntario en la redacción de la ordenanza.

El Pasaje Cura Brochero es prácticamente desconocido para gran parte de la población, no utilizado y angosto. La conectividad entre la calle José Hernández y el Pasaje, no es significativo para el tránsito vehicular de la zona. No significa un cambio en la circulación vehicular ni parece que fuese a descomprimir el tránsito. Por lo tanto el beneficio para la ciudad de contar con esta nueva calle, no guarda relación con lo pedido en la concertación por parte del Grupo Fonte. Consideramos que el proyecto presentado por el particular es desproporcionado con los que permite la norma para esa zona (AC2).

Además del escaso beneficio que prestaría a la ciudad esta nueva calle, si se accediera al pedido de concertar varias plantas más de las permitidas, debería tenerse en cuenta, si no se obstaculizaran las visuales de la zona residencial que se encuentra a espaldas del proyecto, si no se estarían cambiando las características propias de la zona, que aun siendo AC2, está muy próxima a un Barrio con características tan especiales como Los Manantiales.

Recordamos que la propuesta de ADARSA para la concertación en AC2 es a lo sumo un piso más, siempre que se verifique el interés público. Aunque esto no esté incluido en la actual normativa, la

misma es tan permisiva que bien puede dar lugar a pedidos tan disímiles como el de ADARSA y el del proyecto que estamos analizando.

Para determinar en consecuencia el beneficio acordado a la comunidad y sabido que éste prima sobre los intereses individuales, es que proponemos que la población sea la que evalúe la conveniencia del proyecto para sus intereses, a través de un foro urbano ambiental, todo ello acorde a las normas y principios de la Carta Orgánica, y el derecho a la ciudad de los habitantes y a la planificación participativa.